

武汉市江岸区人民法院 刑事判决书

(2024) 鄂 0102 刑初 XXX 号

公诉机关武汉市江岸区人民检察院。

被告人陈晓东，男，1995 年 7 月 19 日出生，居民身份证号码 4201*****2345，汉族，中专文化，快递员，户籍所在地湖北省武汉市江岸区 XX 路 XX 号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于 2024 年 5 月 21 日被武汉市公安局江岸分局刑事拘留，同年 5 月 28 日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。

武汉市江岸区人民检察院以岸检刑诉〔2024〕XXX 号起诉书指控被告人陈晓东犯帮助信息网络犯罪活动罪，于 2024 年 6 月 25 日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。武汉市江岸区人民检察院指派检察员 XXX 出庭支持公诉，被告人陈晓东到庭参加诉讼。现已审理终结。

武汉市江岸区人民检察院指控：

2024 年 5 月初，被告人陈晓东从老乡处得知收购银行卡转卖可以赚取差价。2024 年 5 月 10 日至 5 月 18 日期间，陈晓东先后从刘某、王某、赵某三人处收购银行卡共 3 张，再以每张 800 元的价格转卖给上家，获利 1500 元。其中，刘某名下银行卡（卡号：6217*****3456）于 2024 年 5 月 20 日至 5 月 22 日期间累计接收资金人民币 550,000 元，均在到账后 24 小时内被转出。经查，上述资金涉及电信诈骗案件 2 起。公诉机关认为，被告人陈晓东的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，提请本院依法判处。

被告人陈晓东对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。

另查明，2024年5月20日，被告人陈晓东在武汉市江岸区XX路XX号家中被公安机关抓获归案。到案后，被告人陈晓东如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人陈晓东退缴违法所得人民币1500元。

上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：

（一）书证：户籍证明、银行开户记录、银行交易流水、扣押决定书、扣押清单等；

（二）电子数据：涉案银行卡网银转账记录电子数据、陈晓东手机微信聊天记录、陈晓东手机微信群信息；

（三）被告人供述与辩解：被告人陈晓东的供述与辩解；

（四）其他证明材料：抓获经过、退缴违法所得收据等。

本院认为，

被告人陈晓东明知他人利用信息网络实施犯罪，仍收购并转卖他人银行卡用于支付结算，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。

被告人陈晓东到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人陈晓东自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，依法可以从宽处理。案发后，被告人陈晓东退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。

据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：

一、被告人陈晓东犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自 2024 年 5 月 21 日起至 2024 年 11 月 20 日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。)

二、退缴在案的违法所得人民币一千五百元，依法予以没收，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 员 XXX

二〇二四年七月十日

(院印)